رقم القضية في المحكمة الإدارية ٣٦١ لعام ١٤٤٣هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٥٥٩٥ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٨/٢٠هـ

المَوْضُوعَات

عقد - بيع - مسؤولية عقدية - فسخ العقد - التخلف عن سداد الأقساط - البيع عقد لازم - انتفاء موجب الفسخ - إمكانية المطالبة القضائية بسداد الأقساط - رهن المبيع - الهدف من الرهن - أحوال بيع الرهن في حق الراهن - عدم تفويت مقتضى الرهن - أثر ارتباط الدين برهن - التفرقة بين العقد الإداري والعقد المدني - الاستثناء من أحكام العقد الإداري.

مطالبة المدعية (المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية) فسخ عقد البيع بالتقسيط المبرم مع المدعى عليه - الثابت تعاقد المدعية مع المدعى عليه على بيع شقة سكنية بالتقسيط، وقيام المدعى عليه بالتخلف عن سداد بعض الأقساط - اعتبار العقد محل الدعوى عقداً إدارياً خاضعاً لأسلوب العقود المدنية لا أسلوب العقود الإدارية - البائع بعد البيع يصبح مجرد دائن يطلب حقه، ولا يحق له إهدار لزوم عقد البيع بطلب فسخه جراء تخلف المشتري عن سداد بعض قيمته، سيما مع توفر القوة القضائية الكفيلة بإيصال الحقوق لأصحابها - تضمن العقد أن الشقة السكنية مرهونة للمدعية إلى حين سداد قيمتها، وأن للمدعية حق بيعها حال التخلف عن سداد قيمتها - الهدف من الرهن حفظ حق البائع وضمان تسلّمه لثمن المبيع - الرهن نوع من الأمان والتوازن

المالي للراهن؛ ومن ثم لا يجوز إهداره - فسخ العقد محل الدعوى يؤدي إلى تفويت مقتضى الرهن على المدعية وتحقيق الغرم عليها - عدم قيام المطالبة بفسخ العقد محل الدعوى على مستند صحيح - أثر ذلك: رفض الدعوى.

الوَقَائِع

مجمل وقائع هذه الدعوى تتحصل بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم فيها في صحيفة الدعوى المقدمة للمحكمة من قبل ممثل المدعية ونصها: أن المؤسسة العامة للتقاعد باعت عقاراً على المدعى عليه، وهو عبارة عن شقة سكنية مقامة على قطعة الأرض رقم (٦٩٠) بالمخطط رقم (٢١٩١) بحي الحزم في مدينة الرياض بثمن قدره (٨٩٩,٧٧٧) ثمانمئة وتسعة وتسعون ألفاً وسبعمئة وسبعة وسبعون ريالاً، بموجب عقد بيع عقار بالتقسيط رقم (٧٧٢١١٥٠٧٤٣) وتاريخ ١٤٣٣/٩/١٨هـ، بدفعة مقدمة قدرها (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، وباقي الثمن وقدره (٨٤٩,٧٧٧) ثمانمئة وتسعة وأربعون ألفاً وسبعمئة وسبعة وسبعون ريالاً، يتم تقسيطه على عدد (٢٦٤) شهراً، قيمة كل قسط (٣,٢٢٠) ثلاثة آلاف ومئتان وعشرون ريالاً. وبتاريخ ٢٠١٩/١/٢٤م توقف المدعى عليه عن سداد الأقساط المستحقة بذمته، على الرغم من كثرة التواصل معه لحثه على سداد ما بذمته للمدعية إلا أنه لم يسدد تلك الأقساط، حيث بلغت قيمة المتأخرات حتى الآن (٩٩,٥٨٠) تسعة وتسعين ألفاً وخمسمئة وثمانين ريالاً، بالمخالفة للمادة (٩) من العقد المشار إليه، وختم صحيفته بطلب إخلاء العقار

محل العقد وبيعه بالمزاد العلني لسداد مبلغ قدره (٦٣٣,٧٩٧) ستمئة وثلاثة وثلاثون ألفاً وسبعمئة وسبعة وتسعون ريالاً. وبإحالة الدعوى للدائرة، باشرت نظرها على النحو المثبت في محاضرها، وبسؤال ممثل المدعية عن الدعوى؟ ذكر أنه يطلب فسخ عقد بيع العقار بالتقسيط رقم (٧٧٢١١٥٠٧٤٣) وتاريخ ١٤٣٣/٩/١٨هـ؛ وذلك لعدم التزام المدعى عليه، كما يطلب إلزام المدعى عليه بإخلاء العقار. وتشير الدائرة إلى تخلف المدعى عليه عن الحضور بالرغم من إبلاغه بموعد الجلسة الأولى بموجب خطاب الإبلاغ رقم (٤٤٣٨٠٨) وتاريخ ١٤٤٣/١/٨هـ، بعد ذلك قرر ممثل المدعية الاكتفاء. ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت حكمها مبنيّاً على الأسباب التالية.

الأسْبَابُ

لما كانت حقيقة دعوى المدعية هي طلب فسخ عقد البيع بالتقسيط رقم (٧٧٢١١٥٠٧٤٣) وتاريخ ١٤٣٣/٩/١٨هـ المبرم بين المدعية والمدعى عليه؛ فإن الدعوى داخلة في اختصاص المحاكم الإدارية ولائياً وفقاً لما نصت عليه المادة (١٣/د) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، ونصها: "د-الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها"، كما تختص هذه المحكمة بنظرها مكانياً وفقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ. ولما كان العقد محل

الدعوى قد نشأ بتاريخ ١٤٣٣/٩/١٨هـ، وتقدم ممثل المدعية بدعواه الماثلة بتاريخ ١٤٤٣/١/٤هـ؛ وعليه فإن الدعوى مقبولة شكلاً خلال المدة النظامية المحددة بعشر سنوات، والمنصوص عليها في المادة (٦/٨) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم المشار إليه آنفاً. وعن موضوع الدعوى، فإن العقد بوصفه اتفاق إرادتين على إنشاء حق أو على نقله أو على إنهائه، تتحد طريقة النظر إليه في الدعاوى سواء كانت العقود مدنيةً أو إداريةً، فالمهيمن عليها هو سلطان الشريعة الإسلامية، إلا أنها تختلف في مدى الشروط والأعراف المطبقة، وما كان منها مباشراً أو ضمنياً، فالعقود المدنية تخضع للشروط المنصوص عليها في العقد والأعراف الثابتة، أما العقود الإدارية فإنها تخضع للشروط المنصوص عليها في العقد وتخضع للتشريعات النظامية المتعلقة بالعقد، فتكون كالمشروط ضمناً فتسري أحكامها على العقد دون الحاجة للنص عليها فيه -كأحكام الفسخ المذكورة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية- وجهات الإدارة تبرم العقود وفق الأنظمة والشريعة بالأسلوب الإداري لتحقيق غايات مجتمعية ومصالح عامة ليس هذا مجال بسطها، إلا أن هذه العقود لها سمات تختلف عن سمات العقود المدنية الخاصة، من أبرزها هيمنة سلطة الإدارة في تغيير أوصاف العقد بالقدر الذي أولاه لها النظام، وأن غاية العقد مصلحة عامة، استثناء من ذلك حين تبرم جهة الإدارة عقداً -يسمى عقداً إدارياً- لأن أحد طرفيه جهة إدارة، إلا أنه يخضع لأصول وأحكام العقود الخاصة المقررة في الشريعة والنظم العرفية، من حيث إنشائه وغايته والأسلوب الذي عُقد به، أي أنه يسمى عقداً إدارياً

لكنه يخضع لأحكام العقود المدنية الخاصة، والتفريق بين هذه العقود وما كان منها إدارياً خالصاً أو ما كان منها إدارياً ولكن بالطريقة المدنية له أهمية بالغة؛ وذلك أن النظر القضائي يختلف باختلاف العقد والأساس الذي أنشئ من أجله، فلزوم العقد ونقد الثمن وهيمنة جهة الإدارة ورقابتها على تنفيذ العقد، كلها من المسائل التي تختلف بين العقد الإداري والعقد المدني. وبالنظر إلى عقد البيع بالتقسيط رقم (٧٧٢١١٥٠٧٤٣) وتاريخ ١٤٣٣/٩/١٨هـ المبرم بين المدعية والمدعى عليه، يتبين أنه عقد مدني لا يخضع لأسلوب العقود الإدارية، والثابت لدى الدائرة أن المدعية أبرمت عقد البيع محل الدعوى مشتملاً على بنود تنظم العلاقة بينها وبين المشتري (المدعى عليه)، ومن أهمها البنود المتعلقة بطريقة السداد المنجّم وما يترتب على تعذر السداد، وبالنظر إلى ما نصت عليه المادة السادسة من العقد: "ب-أن العقار محل العقد وما عليه من منشآت وموجودات رهن للطرف الأول؛ ضماناً لسداد كامل باقي ثمن العقار، وأن للطرف الأول حق بيعه دون اللجوء إلى القضاء في حال تعثر سداد الطرف الثاني وفقاً لما هو مبين في المادة التاسعة من هذا العقد"، وإلى المادة التاسعة: "مع عدم الإخلال بما ورد في الفقرة (أ) من المادة الرابعة والفقرة (ب) من المادة السادسة، إذا تأخر الطرف الثاني عن الوفاء بستة أقساط متتالية أو متفرقة من الأقساط المستحقة عليه، فإنه يحق للطرف الأول -بعد انقضاء مدة شهر على تاريخ إنذار الطرف الثاني برسالة مسجلة- أن يقوم بالآتي: أ-بيع العقار محل العقد وجميع ما قد يكون أقيم عليه من مبانٍ ومنشآت وكافة ما يوجد به من

أجهزة وتركيبات ومعدات وآلات وأثاث مما يملكه الطرف الثاني، وذلك بثمن المال أو بما يتوقف عليه السعر في المزاد العلني؛ وذلك لاستيفاء كامل مستحقات الطرف الأول قِبل الطرف الثاني، فإن زادت قيمة المبيع عن المتبقي بذمة الطرف الثاني أعيد الفائض للطرف الثاني، وإن نقصت رجع الطرف الأول على الطرف الثاني بذلك النقص، وقد أعطى الطرف الثاني الطرف الأول تفويضاً غير قابل للرجوع بذلك. ب-إذا نفذ الطرف الأول مقتضى الفقرة (١) من هذه المادة وذلك ببيعه العقار فيلتزم الطرف الثاني بإخلاء العقار فوراً، وفي حال عدم إخلائه يلتزم بدفع قيمة إيجاريه يومية بمعدل (٠،٧٥٪) من الثمن الإجمالي المذكور في المادة الثانية، ويستحقها المشتري الجديد، وذلك من تاريخ بيع العقار في المزاد وحتى تاريخ إخلائه وتسليمه للمشتري"، وبالنظر إلى كشف الحساب الذي يبين حالة السداد للدفعات الشهرية يتبين أن المدعى عليه قد التزم بالسداد لعدة سنوات بطريقة منتظمة؛ مما يدل على أن المدعى عليه قد قبض المبيع وتم البيع بصورة يقينية. ومن المعلوم أن الفقهاء قد نصوا على أن الأصل في عقد البيع أنه عقد لازم لزوماً مطلقاً في جميع الأحوال العادية، لا يسوغ لأحد عاقديه أن يتحلل منه إلا برضا الآخر. ومن المعلوم أيضاً أن ثمة أنواع من الفسوخ لا إشكال فيها بل ولا يلزم فيها التقدم للقضاء، كشرط الفسخ المنصوص عليه في العقد وكخيار الشرط وخيار العيب وهلاك المبيع واستحالة التنفيذ والإقالة والفسخ الإداري -وغالب هذه الأقسام يقع الحكم القضائي فيها ككاشف للحكم لا منشئ له- وثمة فسوخ يقع فيها الإشكال، كتخلف المشتري عن

السداد أو تغير الصفة لمصلحة المشتري أو تغير رأي أحد الطرفين لسبب غير معتبر، فإن طلب الفسخ لمثل هذه الأسباب غير سائغ ولا وجه له ولا اعتبار؛ لأنها تخرق لزوم العقد وتهدر منطوقه ومقصوده، وهذا من العبث الذي تأباه العقول السليمة وتأباه الشريعة وتأباه الأنظمة، وعقد البيع يبنى على التأبيد لا على التوقيت، وعقد هذا شأنه لا يجوز أن يُتخذ لفسخه أقرب الحيل، أفكلما طرأ طارئ للبائع أو للمشتري، طلب الفسخ وأهدر حق الآخر؟ خصوصاً إذا ما ترتب على الفسخ نشوء التزامات أخرى كأجرة استغلال المبيع ونحوها من الالتزامات التي لا يجوز تعريض أحد طرفي العقد لها دون وجه حق، فالقوة القضائية كفيلة بإيصال الحقوق الثابتة إلى أربابها، والبائع بعد البيع قد أصبح مجرد دائن، وليس للدائن إلا طلب حقه. وعلاوة على كل ما ذكر؛ فإن المبيع مرهون للبائع كما نصت على ذلك المادة السادسة من العقد، ومعلوم أن الرهن هدفه حفظ حق البائع وضمان تسلمه لثمن المبيع فهو حق أصيل له، والحقيقة أن للراهن حظ في هذا الرهن لا يجوز أن يُهدر، وذلك أن الرهن بالنسبة للراهن نوع من الأمان والتوازن المالي، وذلك أن الرهن يجعل المرهون أول ما يقضى به دينه، فالدين دون الرهن يجعل الدين مشاعاً في مال المدين، بخلاف الرهن الذي يربط الدين بجزء من ماله، كما أن الرهن ليس عقد خسارة مطلقاً، وذلك أن الدين حين يحل وليس للراهن نقود يستطيع بها قضاءه، فأول ما يُجرى هو بيع الرهن، وحين يباع فقد يتجاوز ثمنه ثمن الدَّين محل الرهن، وهذا يختلف باختلاف العقارات والأزمان والأمكنة، فقد يرتفع سعر العقار في بلد وينخفض في بلد، مما يعني أن بيع

العقار المرهون قد يجلب ربحاً للراهن إذا زادت قيمة المرهون على الدين، وقد يجلب خسارةً إذا انخفضت قيمة المرهون عن الدين، أي أن بيع الرهن في حق الراهن له ثلاثة أحوال، الأولى: أن يباع بأكثر من قيمة الدين، فيكون بذلك رابحاً. الثانية: أن يباع بأقل من قيمة الدين، فيكون بذلك مديناً بالباقي. الثالثة: أن يباع بمثل قيمة الدين، فيكون بذلك سالماً. مما يتبين معه أن هذا الرهن قد أبرمه طرفاه وهو منطوٍ على حالتي سلامة وحالة خسارة، فإذا ما فسخنا العقد وأهدرنا مقتضى الرهن فإنّا فوّتنا على الراهن احتمالية حالتي ربح أو سلامة، وحققنا له حالة غرم متحققة، وهذا يخل بالتوازن المالي لأطراف العقد وينشئ آثاراً أخرى كان عقد الرهن كفيلاً باجتنابها. ومعلوم أن إمضاء ما اتفق عليه العاقدان بإرادتهما الحرة أولى من إهماله وإنشاء أثر جديد لم يكن بحسبانهما، فالمتعين أن طلب الفسخ في هذا العقد ليس له مسوغ، والأولى إمضاء ما اتفق عليه الطرفان من الرهن؛ مما يجعل الدائرة تحكم برفض الدعوى لعدم قيامها على مستند صحيح يؤيدها.

لذلك حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (٣٦١) لعام ١٤٤٣هـ المقامة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ضد (...).

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحكمَة الاستِئناف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء، وأضافت في أسبابها: أن العبرة في الطلبات الختامية، وأن المدعية طلبت فسخ عقد البيع بالتقسيط؛ ومن ثم لا يغير من ذلك صدور أحكام قضائية بالبيع؛ كون تلك الأحكام محلها البيع وليس فسخ العقد.